

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5786/2537

องค์ การตลาด เพื่อ เกษตร
นาย ล้วน เส มา ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 671

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 248, มาตรา 249

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11

ป.เป็นพนักงานอัยการมีอำนาจที่จะรับว่าต่างคดีให้องค์การโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาได้ตามพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(5) และ ป.ได้รับเป็นทนายความว่าต่างให้โจทก์แล้วตามใบแต่งตั้งทนายความในสำนวน ป. จึงมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ รวมทั้งการเรียงคำฟ้องแทนโจทก์ได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงฐานะเช่นนั้นในช่องผู้เรียงคำฟ้องอีก จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่านางและค่ากรรมกรขนข้าวเปลือกจากโจทก์มากกว่าจำนวนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่อง หรือขอให้ใช้ราคาทรัพย์และค่าเสียหายเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เวลาที่ส่งมอบมิใช่เป็นการอ้างอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671ที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามมาตรา 671 จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามมิให้กีดกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาล พ.ศ. 2496 โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์ดำเนินการพยุगरาคาผลผลิตเกษตรกรรม เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2523 โจทก์ได้เช่าฉางจากจำเลยเพื่อฝากเก็บข้าวเปลือกพยุगरาคาปี
2522/2523 มีกำหนด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ได้นำข้าวเปลือกเข้าเก็บในฉางรวม 1,637,129 กิโลกรัม
แล้วนำออกจากฉางไปเพียง 1,524,225 กิโลกรัม เมื่อหักน้ำหนักข้าวยุบตัวร้อยละ 2
ของน้ำหนักข้าวทั้งหมดจำนวน 32,742.58 กิโลกรัม ออกตามสัญญาแล้วจะต้อง
เหลือข้าวเปลือกของโจทก์อยู่อีก 80,161.42 กิโลกรัมแต่ปรากฏว่า ข้าวเปลือก
จำนวนดังกล่าวขาดหายไปจากฉาง คิดเป็นเงิน 230,689.06 บาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ
ชดเชยให้โจทก์ตามสัญญาแต่จำเลยมีสิทธิได้รับค่าเช่าฉางและค่ากรรมกรขนข้าว
เปลือกจากโจทก์จำนวน 92,100.80 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายเสีย 921.01 บาท คง
เหลือ 91,179.79 บาท เมื่อหักทอนกันแล้วจำเลยจึงต้องชำระเงินให้โจทก์
139,509.27 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2524 อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญา เฉพาะดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 98,528.41 บาท
ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 238,037.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในเงิน
ต้น 139,509.27 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ร้อยตรีประจวบ บุรพรัตน์ ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ เรืออากาศเอกประทีป จันทรยุคล ไม่มีอำนาจเรียกคำฟ้องและลงชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ โจทก์ไม่มีหลักฐานการเข้าฉางเป็นหนังสือไม่อาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบได้ หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบเพราะมีข่าวเปลือกขาดหายไปก็คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,179.79 บาท เมื่อหักกับเงินค่าเช่าฉางและค่ากรรมกรขนข้าวเปลือกที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์แล้ว จึงไม่มีหนี้สินที่จำเลยจะต้องชดเชยให้โจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยเพราะจำเลยไม่เคยผิดนัด ดอกเบี้ยจำนวนที่โจทก์ฟ้องเป็นดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกินกว่า 5 ปี และโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือขอให้ใช้ราคาทรัพย์สิน และค่าเสียหายเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เวลาที่ส่งมอบคดีโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 139,509.27 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 1528 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าเรืออากาศเอกประทีป จันทรยุคล ลงชื่อเป็นผู้เรียกคำฟ้องโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นทนายความหรือพนักงานอัยการ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ จึงเท่ากับว่าเรืออากาศเอกประทีปลงชื่อเป็นผู้เรียกคำฟ้องในฐานะส่วนตัว อันเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจคำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบ นั้นเห็นว่าเรืออากาศเอกประทีปเป็นพนักงานอัยการ มีอำนาจที่จะรับว่าต่างคดีนี้ให้โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาได้ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(5) และเรืออากาศเอกประทีปได้รับเป็นทนายความว่าต่างให้โจทก์แล้วตามใบแต่งตั้งทนายความลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 ในสำนวนคดีเรืออากาศเอกประทีปจึงมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ รวมทั้งการเรียกคำฟ้องแทนโจทก์ได้ แม้เรืออากาศเอก

ประทีปจะลงชื่อเป็นผู้เรียงคำฟ้องโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นทนายความหรือพนักงาน
อัยการ ก็เห็นได้ว่าเป็นทนายความว่าต่างให้โจทก์ตามใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าว
โดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงฐานะเช่นนั้นในช่องผู้เรียงคำฟ้องอีก คำฟ้องโจทก์จึงชอบด้วย
กฎหมายฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิได้รับเงินเช่าฉางและค่ากรรมกรขนข้าวเปลือก
รวมจำนวน 232,500 บาท จากโจทก์ มีใช้เพียงจำนวน 91,179.39 บาท นั้น เห็นว่า
ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อันเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริงเมื่อคดีมีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 671 นั้น เห็นว่า จำเลยให้การว่าคดีโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ฟ้องให้
จำเลยรับผิดชอบเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือขอให้ใช้ราคาทรัพย์และค่าเสียหาย
เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เวลาที่ส่งมอบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีใช้เป็นการอ้างอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 ที่บัญญัติว่าในข้อความรับผิดชอบ
เพื่อใช้เงินบำเหน็จค่าฝากทรัพย์ก็ดี ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายก็ดี ใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยว
แก่การฝากทรัพย์ก็ดี ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันสิ้นสัญญา ฎีกา
ข้อนี้ของจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งมิใช่
ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ